

1510664-79.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... parcial da ação, condenando-se os réus por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e tentativa de roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Com relação ao réu NICOLAS DOS SANTOS MENDES:

Na primeira fase, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1510664-79.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510664-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2117102/2021 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 17632239 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 1422/21/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 2117102 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS DOS SANTOS MENDES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

NICOLAS DOS SANTOS MENDES e WELLINGTON DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, nos termos do artigo 69, todos do Código Penal. Segundo consta da denúncia, no dia 29

de abril de 2021, no período da manhã, antes das 07h20min, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Wesley da Silva Menezes, um aparelho de telefone celular, da marca Apple, avaliado em R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencente à vítima. E porque, no dia 29 de abril de 2021, por volta das 07h20min, na Avenida Marari, nº 717, Cidade Ademar, nesta cidade e comarca da capital, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima Vinicius Tadeu Rodrigues Dantas, a motocicleta I/KAWASAKI VERSYS, de placa FBE7J40, somente não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (fls. 111/115).

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 01/02), sendo a custódia convertida em preventiva (fls. 72/76).

A denúncia foi recebida (fls.128/130), os réus foram citados (fls. 157 e 159) e ofereceram resposta escrita à acusação (fls. 169), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 172).

Nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, foi mantida a prisão preventiva dos réus (fls. 183/185).

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas e três testemunhas, bem como interrogados os réus (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Foi mantida a prisão preventiva os réus (fls. 210 e 216/218).

Foi juntado o documento de fls. 219/220.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 232/240).

A defesa requereu a absolvição dos acusados ante a insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena base no mínimo legal, afastamento da agravante da calamidade pública, aplicação do disposto no artigo 68 do Código Penal, redução do patamar máxima para o crime tentado e que se reconheceu a continuidade delitiva, impondo-se regime inicial menos gravoso que o fechado para cumprimento de pena (fls.243/246).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A subtração dos bens descritos na denúncia restou provada pelo auto de fls. 11 e pela prova oral produzida, a qual também demonstrou o emprego de grave ameaça, além da autoria delitiva.

O réu Nicolas afirmou, em suma, que de fato iriam assaltar o policial. Quando Wellington estava descendo da motocicleta, o ofendido efetuou disparos de arma de fogo, que atingiram os dois. Não chegou a ver Wellington dando voz de assalto. Confirmou que havia uma arma com os acusados. Todavia, negou que estivesse com o celular da primeira vítima, não sabendo dizer porque as testemunhas disseram que referido aparelho estava em seu poder (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O réu Wellington declarou, em resumo, que tentariam roubar a motocicleta, mas negou a o roubo do celular. Disse ter se evadido do local porque a vítima, policial, efetuou disparos. Confirmou que estava com arma. Negou ter chegado a dar voz de assalto e que o ofendido sacou porque pararam ao lado dele. Não soube explicar a razão pela qual a vítima do celular a reconheceu e as testemunhas relataram que o celular subtraído estava no local, dizendo que não as conhecia (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando suas versões com as demais provas do processo, conclui-se que não apresentam qualquer embasamento probatório.

A vítima Wesley da Silva Menezes narrou, em resumo, que estava indo para a academia, quando passou uma moto, com garupa, que lhe deu voz de assalto e lhe exibiu uma arma de fogo. Subtraíram seu celular e se evadiram. Registrou ocorrência e cerca de três horas depois, ligaram da delegacia, informando que haviam achado seu celular, mas não se lembra com quem teriam achado. Os dois indivíduos estavam com

capacete, mas os reconheceu, por foto, na delegacia. Em juízo, reconheceu Wellington como sendo o garupa, mas não conseguiu reconhecer quem teria sido o motorista (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Na delegacia, a vítima Wesley reconheceu os dois acusados, por fotografia (fls. 13).

A vítima Vinicius Tadeu Rodrigues Dantas declarou, em suma, que foi buscar seu amigo de moto, quando chegou uma outra motocicleta com dois indivíduos, tendo o garupa anunciado o assalto, apontando-lhe uma arma. Em seguida, o garupa desceu da moto, momento no qual o ofendido efetuou disparos com sua arma, tendo o referido indivíduo corrido. Todavia o alcançaram, uma vez que caiu por ter sido baleado. O motorista também foi atingido. Em juízo, reconheceu Wellington como o garupa e disse que Nicolas parece ser o motorista. Disse que, na delegacia, não fez reconhecimento porque os indivíduos tinham sido socorridos (cf. mídia digital armazenada em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

A testemunha Vitor Hugo de Oliveira Lamerato disse, em suma que a vítima Vinicius foi lhe buscar e quando ia subir na moto do ofendido, chegou uma moto com dois indivíduos, tendo ambos anunciado um assalto. Disse que o garupa estava armado. De repente, ouviu tiros, tendo o motorista caído no chão e o garupa saído correndo. Vinicius correu atrás do garupa, enquanto a testemunha ficou esperando a chegada da Polícia. Depois, soube que Vinicius alcançou o garupa. Não realizou reconhecimento na delegacia, porque os indivíduos foram socorridos. Em juízo, não reconheceu os acusados (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O policial militar José Henrique de Almeida declarou, em resumo, que foi informado, via copom, quanto a disparos de arma de fogo no local dos fatos, onde se depararam com Nicolas caído ao solo e uma moto caída no chão, bem como uma arma. Havia uma pessoa em pé ao lado da moto, que narrou a tentativa de roubo em face de um policial por dois indivíduos em uma moto, sendo a pessoa caída no chão o motorista da referida moto. Quanto a Wellington, o garupa, este chegou a empreender fuga a pé, mas foi alcançado pelo policial vítima. Não conversou com os réus, os quais foram socorridos. Relatou que em poder de Nicolas, havia dois celulares e identificaram o proprietário de um dos aparelhos, que se dirigiu até a delegacia. Não se lembra se referida vítima reconheceu os réus (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Por fim, Natali Silveira da Silva, também policial militar, narrou que foram acionados, via copom, em razão da realização de disparos no local dos fatos. Constataram que havia uma moto, produto de roubo, caída ao solo. Nicolas também estava caído ao chão, juntamente com o amigo da vítima. Wellington havia se evadido, embora alvejado, mas foi alcançado por ter caído ao solo em razão dos ferimentos. Chegou a falar com Nicolas, que confessou a tentativa do roubo e a posse de arma. Não falou com Wellington. Os dois réus foram socorridos. Relatou que também localizaram um celular roubado com Nicolas. A vítima do roubo do celular foi até ao distrito policial e reconheceu os dois por fotografia (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Quanto ao primeiro roubo, a vítima reconheceu apenas Wellington em juízo, relatando que o mesmo era o garupa. Todavia, na delegacia, a vítima reconheceu os dois acusados, por fotografia (fls. 13). Demais disso, as testemunhas Jose Henrique e Natali, policiais militares que atenderam a ocorrência referente aos disparos feitos pela segunda vítima, relataram que o celular descrito na denúncia foi encontrado ao lado de Nicolas.

Quanto ao segundo roubo, é certo que a testemunha Vitor Hugo não reconheceu os réus e o reconhecimento judicial feito pelo ofendido Vinicius Tadeu ficou prejudicado, embora tenha este alegado que não havia visto a imagem dos réus, na audiência, antes do reconhecimento. Entretanto, não restam dúvidas da autoria, eis que ambos os réus confessaram que iriam praticar o roubo da moto, embora alegando que não chegaram a dar a voz de assalto. Ademais, as testemunhas José Henrique e Natali confirmaram que os réus foram as pessoas detidas no momento dos fatos e socorridas em seguida por terem sido alvejadas pelo ofendido.

E não há que se falar, em mero ato preparatório quanto ao segundo roubo, eis que não há dúvidas de que a voz de assalto fora dada, pois caso contrário, não teria como a vítima Vinicius saber que os réus estavam armados. Demais disso, a testemunha Vitor Hugo confirmou que que fora anunciado o assaltando e que o garupa estava armado.

Destarte, provadas a autoria e a materialidade delitivas dos crimes, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos réus é medida que se impõe.

A majorante do delito relativa ao concurso de agentes, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, quanto aos dois delitos, também restou provada, uma vez que vítimas relataram que os roubos foram praticados por mais de um agente.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A inciso I do Código Penal restou comprovada pelos autos de fls. 10 e 12 e laudos periciais de fls. 136/141 e 142/146.

Entretanto, quanto ao segundo delito, insta salientar que não houve a consumação do roubo, não tendo os acusados logrado a subtração porque a vítima reagiu, efetuando disparos, tratando-se, pois, de circunstância alheia à vontade do réu (artigo 14, inciso II, do Código Penal).

Ademais, é o caso de reconhecer a continuidade delitiva em relação aos dois roubos, nos termos do artigo 71, caput do Código Penal, pois os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar. Foram praticados na sequência, com mesmo modus operandi e na mesma cidade. Destarte, embora se trate de condutas autônomas, fictamente devem ser consideradas como desdobramentos de um só agir.

Destarte, de rigor a procedência parcial da ação, condenando-se os réus por roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e tentativa de roubo majorado pelo concurso de agente e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:

Com relação ao réu NICOLAS DOS SANTOS MENDES:

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, considerando o valor da res furtiva. Assim fixo a pena de cada delito em 1/6 acima do mínimo legal: 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, para ambos os roubos, não há agravantes. Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em testilha, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Também inexistem atenuantes quanto ao primeiro roubo. Razão pela qual, fica mantida a pena fixada na fase anterior. Quanto ao segundo, todavia, presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal. Assim, reduzo a pena do segundo para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Assim, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, aplico a causa prevista no artigo 157, §2º A, inciso I do Código Penal, aumentando a pena em 2/3 para cada crime, pelo que fica fixada a pena do primeiro delito em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa e o segundo em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Inexistem, entretanto, causas de diminuição de pena para o primeiro. Já quanto ao

segundo, incide a causa de diminuição de pena relativa à tentativa. Considerando que o iter criminis foi interrompido antes do réu subtrair os bens do ofendido, fica a pena reduzida no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3, totalizando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Nos termos do artigo 71 do Código Penal, sendo dois os delitos de roubo praticados, majoro a pena do primeiro (mais grave) em 1/6, passando a ser de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Diante da quantidade da pena imposta ao réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena (art. 33, §§2º e 3º do CP).

E não obstante o tempo em que o réu se encontra preso provisoriamente, não decorrido o prazo para progressão previsto no artigo 112 da Lei nº 7210/84, motivo pelo qual fica mantida a fixação o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não só pela quantidade da pena aplicada, mas também porque os delitos foram praticados mediante grave ameaça (artigo 44, inciso I do Código Penal).

O valor do dia multa fica fixado no mínimo diário, por ausência de elementos que amparem sua majoração.

Com relação ao réu WELLINGTON DA SILVA:

Na primeira fase, verifica-se que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, considerando o valor da res furtiva. Assim fixo a pena de cada delito em 1/6 acima do mínimo legal: 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, pois o réu é reincidente (fls. 57/59). Conquanto os fatos tenham ocorrido em momento reconhecido como calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, não se observa o caso de se aplicar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. As calamidades públicas impõem o dever social de mútua assistência, e o cometimento do crime nessas circunstâncias demonstra insensibilidade para com os mandamentos emanados da solidariedade social. Entretanto, para a aplicação da agravante em testilha, o agente deve se valer de facilidades que decorrem do momento, seja em razão da fragilidade da vítima, seja em razão da menor capacidade do estado policial, o que não foram demonstrados aos autos. Por outro lado, inexistem atenuantes para o primeiro roubo. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Já quanto ao segundo roubo, presente a atenuante revista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, motivo pelo qual compensando a agravante com a atenuante, fica mantida a pena fixada na fase anterior.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento de pena referentes ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo. Assim, nos termos do artigo 68, parágrafo único do Código Penal, aplico a causa prevista no artigo 157, §2º A, inciso I do Código Penal, aumentando a pena em 2/3 para cada crime, pelo que fica a pena do primeiro roubo fixada em 09 (nove) anos e 26 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa e a do segundo em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Inexistem, entretanto, causas de diminuição de pena para o primeiro. Já quanto ao segundo, incide a causa de diminuição de pena relativa à tentativa. Considerando que o iter criminis foi interrompido antes do réu subtrair os bens do ofendido, fica a pena reduzida no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3, totalizando 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa. Nos termos do artigo 71 do Código Penal, sendo dois os delitos de roubo praticados, majoro a pena do primeiro (mais grave) em 1/6, passando a ser de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a qual torno definitiva. Diante da quantidade da pena imposta ao réu, da sua reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena (art. 33, §§2º e 3º do CP).

E não obstante o tempo em que o réu se encontra preso provisoriamente, não decorrido o prazo para progressão previsto no artigo 112 da Lei nº 7210/84, motivo pelo qual fica mantida a fixação o regime fechado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não só pela quantidade da pena aplicada, mas também porque os delitos foram praticados mediante grave ameaça e o réu é reincidente (artigo 44, incisos I e II do Código Penal). O valor do dia multa fica fixado no mínimo diário, por ausência de elementos que amparem sua majoração.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar os réus: NICOLAS DOS SANTOS MENDES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no patamar estabelecido. WELLINGTON DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, nos termos do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, pois presentes os requisitos da custódia cautelar, tendo-se em vista que os crimes apresentam gravidade concreta, uma vez que praticados em concurso de agentes e com emprego de arma. Assim, a permanência da prisão preventiva se faz necessária para garanta da ordem pública. Recomendem-se ao cárcere em que se encontram. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima. Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistidos pela Defensoria Pública do Estado. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório. P.I.C. São Paulo, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA